基隆市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照辦法
修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第四條 建築物已依本辦法申請使用類組變更，再申請變更使用執照者，應依建築物原領使用執照之類組為**檢討基準。**	第四條 建築物已依本辦法申請使用類組變更，再申請變更使用執照者，應依建築物原領使用執照之類組為準。**但已辦理變更使用執照者，以最後一次變更使用執照所登載之類組為準。**	因內政部100年9月1日台內營字第1000806985號令修正建築物使用類組及變更使用辦法附表三說明一應以建築物原領使照之類別為準規定辦理修正。
第六條 建築物變更使用類組，符合附表所定要件者，得免辦理變更使用執照。 前項情形，變更後之使用類組屬D-1、D-2之里民活動場所、D-5、F-2、F-3、H-1場所者，所有權人或使用人應檢具下列文件，送主管機關審查，並經目的事業主管機關許可，始得變更使用： 一、最近三個月之建築物登記第一類謄本(建號全部)及建物測量成果圖。 二、建築物使用證明文件。	第六條 建築物變更使用類組，符合附表所定要件者，得免辦理變更使用執照。 前項情形，變更後之使用類組屬D-1、D-2之里民活動場所、D-5、F-2、F-3、H-1場所者，所有權人或使用人應檢具下列文件，**由目的事業主管機關轉**送主管機關審查，並經目的事業主管機關許可，始得變更使用： 一、最近三個月之建築物登記第一類謄本(建號全部)及建物測量成果圖。 二、建築物使用證明文件。	為簡政便民及縮短辦理時效，修正第二項須由目的事業主管機關轉送之規定。（100年7月25日已開會研討作成結論）。

三、建築物使用執照（或部分使用執照）、最後一次變更使用執照竣工圖之當層平面圖、地面一層平面圖、位置（配置）圖。	三、建築物使用執照（或部分使用執照）、最後一次變更使用執照竣工圖之當層平面圖、地面一層平面圖、位置（配置）圖。	
四、經建築師簽證之設計圖說。但涉及相關專業工業技師或各項設備專業技師應簽證項目，須併同檢附。	四、經建築師簽證之設計圖說。但涉及相關專業工業技師或各項設備專業技師應簽證項目，須併同檢附。	
五、門牌如經戶政機關整編、增編或改編者，應檢附門牌整編、增編或改編證明。	五、門牌如經戶政機關整編、增編或改編者，應檢附門牌整編、增編或改編證明。	
六、都市計畫地籍套繪圖及基隆市土地使用分區證明。	六、都市計畫地籍套繪圖及基隆市土地使用分區證明。	
第二項第二款所稱建築物使用證明文件，指下列各款文件之一：	第二項第二款所稱建築物使用證明文件，指下列各款文件之一：	
一、建築物使用執照、部分使用執照或變更使用執照。	一、建築物使用執照、部分使用執照或變更使用執照。	
二、建築物建築完成日期在民國六十年十二月二十二日建築法修正公布前，且未領得使用執照者，得以建造執照或營建執照代替之。	二、建築物建築完成日期在民國六十年十二月二十二日建築法修正公布前，且未領得使用執照者，得以建造執照或營建執照代替之。	
三、本府所屬機關核發之	三、本府所屬機關核發之	

合法房屋證明。 本條免辦理變更使用執照申請經核准後，應副知本府稅捐稽徵機關、地政機關、消防局。	合法房屋證明。 本條免辦理變更使用執照申請經核准後，應副知本府稅捐稽徵機關、地政機關、消防局。	
第八條 附設於建築物之室內平面停車位數量變更，未涉及應辦雜項執照，且不違反建築技術規則建築設計施工編第六十條、第六十一條及第一百十四條第二款第三目規定者，免辦理變更使用執照。 前項變更，申請人應備齊下列文件，經主管機關審查同意後，始得變更使用： 一、免辦理變更使用執照申請書。 二、**申請人應以建築物所有權人為限。** 三、檢附最近三個月之建築物登記第一類謄本（建號全部）。 四、經建築師簽證之設計圖說。但涉及相關專業工業技師或各項設備專業技師應簽證項目，須併同檢附。	第八條 附設於建築物之室內平面停車位數量變更，未涉及應辦雜項執照，且不違反建築技術規則建築設計施工編第六十條、第六十一條及第一百十四條第二款第三目規定者，免辦理變更使用執照。 前項變更，申請人應備齊下列文件，經主管機關審查同意後，始得變更使用： 一、免辦理變更使用執照申請書。 二、**申請人非建築物所有權人者，應檢附所有權人同意書。** 三、檢附最近三個月之建築物登記第一類謄本（建號全部）。 四、經建築師簽證之設計圖說。但涉及相關專業工業技師或各項設備專業技師應簽證項目，須併同檢附。	比照申請變更使用執照規定，限定申請人應為建物所有權人。

五、申請變更位置涉及共用部分者，應經區分所有權人會議決議同意或檢附該幢建築物區分所有權人同意書。 前項免辦理變更使用執照申請經核准後，應副知本府稅捐稽徵機關、地政機關、消防局。	五、申請變更位置涉及共用部分者，應經區分所有權人會議決議同意或檢附該幢建築物區分所有權人同意書。 前項免辦理變更使用執照申請經核准後，應副知本府稅捐稽徵機關、地政機關、消防局。	